

Test Bloque A2 #4

Actualizado el 18/03/2026

1. La Ley 39/2015:

- a) Estipula la creación del Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- b) Establece en alguno de sus apartados que deben considerarse las medidas del Esquema Nacional de Seguridad y Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- c) Establece en alguno de sus apartados que deben considerarse las medidas del Esquema Nacional de Seguridad.
- d) No menciona ni el Esquema Nacional de Seguridad ni el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2. ¿Quién aprueba las bases reguladoras de la concesión de una subvención?

- a) La persona titular de la Subsecretaría mediante resolución.
- b) La persona titular del departamento mediante Orden Ministerial.
- c) La persona titular de la Secretaría de Estado mediante resolución.
- d) El Consejo de Ministros mediante Acuerdo de Consejo Ministros.

3. ¿En dónde se regula el recurso contencioso administrativo?

- a) En la Ley 29/1998
- b) En la Ley 30/1998
- c) En la Ley 39/2015
- d) En la Ley 40/2015

4. Para los actos y gestiones de mero trámite en un procedimiento administrativo, en el que se actúe por representación frente a la administración:

- a) Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia del interesado.
- b) Se presumirá la representación.
- c) Deberá asumir la representación un abogado.
- d) Deberá asumir la representación del interesado un abogado acompañado de procurador.

5. Según el artículo de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en:

- a) Ley 50/1997, del Gobierno.
- b) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- c) La Ley 6/1997, Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
- d) La Ley General de la Hacienda Pública.

6. ¿Cuál de los siguientes supuestos permitiría, por sí solo, adjudicar un contrato de suministros utilizando un procedimiento negociado sin publicidad?:

- a) Cuando su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
- b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras.
- c) Cuando el contrato tenga por objeto prestaciones intelectuales de especial complejidad.
- d) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado.

7. ¿Cuál de las siguientes NO se considera fuente directa del Derecho administrativo?:

- a) Los reglamentos.
- b) Los principios generales de Derecho.
- c) La jurisprudencia contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional.
- d) Las leyes de las Comunidades Autónomas.

8. En relación con las subvenciones públicas, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicará en su página web...

- a) Las convocatorias de subvenciones.
- b) Las subvenciones concedidas.
- c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS.
- d) Todas las anteriores.

9. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:

- a) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.
- b) El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción del derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
- d) El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no prescribe.

10. De acuerdo con lo establecido en la Ley, 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a los sistemas de identificación y firma electrónica:

- a) Con la correspondiente regulación, las Administraciones Públicas podrán admitir los sistemas de identificación como sistema de firma cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados.
- b) Si la administración provee de un sistema de identificación electrónica de claves concertadas, no será necesaria la implantación de sistemas de identificación basados en certificados electrónicos cualificados de firma o sello.
- c) Las Administraciones Públicas deberán mantener sistemas de identificación y firma electrónica disociados para todos sus procedimientos electrónicos.
- d) -

11. En los pliegos de prescripciones técnicas. Señale la respuesta correcta:

- a) La comisión de valoración aprobará con anterioridad a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos que contengan las prescripciones técnicas particulares.
- b) El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o con ella, antes de la licitación del contrato, o de no existir, antes de su adjudicación, los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
- c) La comisión de valoración aprobará con posterioridad a la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato, los pliegos que contengan las prescripciones técnicas particulares.
- d) El órgano de contratación aprobará con posterioridad a la autorización del gasto, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares.

12. ¿La resolución de un procedimiento administrativo debe dictarse y notificarse electrónicamente?

- a) Siempre
- b) La resolución puede no dictarse electrónicamente pero la notificación siempre debe ser electrónica
- c) La resolución debe dictarse electrónicamente pero la notificación no siempre es obligatorio practicarla por medios electrónicos
- d) No es obligatorio ni dictar ni notificar la resolución electrónicamente

13. Indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 119 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, respecto a la tramitación urgente del expediente

- a) Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público
- b) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de dos meses, contado desde la formalización
- c) El plazo de formalización del contrato no podrá exceder de un mes
- d) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario

14. NO es un derecho de los ciudadanos frente a la administración, cuando tiene la condición de interesado en un procedimiento:

- a) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier momento del procedimiento, para que sean tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
- b) Identificar las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- c) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
- d) Obtener copia de los documentos contenidos en los procedimientos en los que tengan la condición de interesados.

15. Indique cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con la recepción en un contrato de suministro celebrado por un poder adjudicador de la Administración General del Estado:

- a) Debe realizarse dentro del mes siguiente a la entrega o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características.
- b) Debe comunicarse a la Intervención General cuando la inversión supere los 15.000 euros.
- c) Al acto de recepción deben acudir el representante de la administración y el contratista.
- d) El resultado de la recepción se reflejará en un acta.

16. Según la ley 39/2015, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señala la incorrecta):

- a) la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria la notificación individualizada en este caso
- b) se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo
- c) el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas
- d) así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente

17. En el procedimiento de elaboración de las normas, el trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando:

- a) Se tramite con arreglo al procedimiento de urgencia.
- b) Sea preceptivo el dictamen del Consejo de Estado.
- c) Existan graves razones de interés público.
- d) Regule aspectos parciales de una materia.

18. Las Administraciones Públicas podrán habilitar:

- a) con carácter general a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- b) con carácter general o específico a personas jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- c) con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados
- d) con carácter general a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados

19. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regula en:

- a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y supletoriamente por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y supletoriamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- c) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y supletoriamente por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

20. Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las personas jurídicas:

- a) Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- b) Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.
- c) Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligación a las personas jurídicas de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos.
- d) Estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, cuando quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

21. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente:

- a) El texto íntegro de la resolución.
- b) El intento de notificación debidamente acreditado, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazos de reposición.
- c) El texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazo de interposición.
- d) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

22. Indique la afirmación CORRECTA acerca de las Instrucciones sobre Buenas Prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar la cesión ilegal de trabajadores:

- a) Fue dictada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en diciembre de 2010.
- b) Recomendaba, para la determinación del coste de los trabajos objeto del contrato, la utilización del criterio de jornadas de trabajo por categoría profesional.
- c) En cualquier caso, cuando se produzca una declaración del carácter indefinido del personal de la empresa contratista en relación con la Administración, se recomienda la apertura de información reservada.
- d) El personal de las empresas contratistas no podrá realizar ningún tipo de curso de formación impartido por la Administración contratante o dentro de las instalaciones de ésta.

23. Indique cómo se denomina, según el Artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a «cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público»:

- a) Acto con sello de órgano
- b) Actuación administrativa automatizada
- c) Acto administrativo electrónico
- d) Oficio electrónico automatizado

24. Es requisito de una empresa para poder contratar con la Administración:

- a) Únicamente tener capacidad de obrar.
- b) Contar con capacidad y siempre estar clasificada e inscrita en el ROLECE.
- c) Contar con capacidad, solvencia y no estar incurso en prohibición de contratar.
- d) Contar con capacidad y no estar incurso en prohibición de contratar.

25. A tenor de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio y organismo autónomo:

- a) El 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
- b) El 5% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
- c) El 6% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
- d) El 8% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.

26. ¿Es siempre necesario acudir a una nueva licitación para adjudicar los contratos basados en un acuerdo marco?

- a) No, solo cuando no todos los términos del acuerdo están definidos
- b) Sí, siempre se debe acudir a una nueva licitación
- c) La ley prohíbe expresamente acudir a una nueva licitación
- d) Depende de lo que establezca el pliego del acuerdo marco

27. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla:

- a) Solo en los procedimientos iniciados de oficio
- b) Solo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado
- c) En todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación
- d) Solo cuando la regulación del procedimiento específico así lo contemple

28. De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia:

- a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c) En ningún caso.
- d) En cualquier caso.

29. ¿En qué ley se regulan los convenios?

- a) Ley 39/2015.
- b) Ley 40/2015.
- c) Ley 9/2017.
- d) Ninguna de las anteriores.

30. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día:

- a) 2 de octubre de 2018.
- b) 2 de abril de 2021.
- c) 2 de octubre de 2021.
- d) 2 de octubre de 2019.

31. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta. Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido siete días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido cinco días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

32. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de pago admitida por la Pasarela de Pagos de la Agencia Tributaria?

- a) Pago mediante cargo en cuenta
- b) Pago con tarjeta
- c) Pago por cargo en cuenta de terceras personas, previo apoderamiento registrado en "Registro de apoderamientos"
- d) Pago mediante remesa de importación para obligados contribuyentes con residencia en el extranjero

33. La Ley 39/2015 tiene por objeto regular: (señala la incorrecta)

- a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos
- b) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas
- c) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas
- d) Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

34. En el ámbito de las subvenciones públicas, ¿en qué casos se podrán imponer sanciones no pecuniarias?

- a) En el caso de infracciones leves o graves.
- b) En el caso de infracciones graves o muy graves.
- c) En el caso de infracciones muy graves.
- d) Estas sanciones siempre serán de tipo pecuniario.

35. En el registro electrónico general de apoderamientos, deberán inscribirse, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, al menos, los de carácter general otorgados:

- a) apud acta
- b) presencialmente
- c) electrónicamente
- d) todas son correctas

36. ¿Bajo qué tipo de norma se aprueban las bases reguladoras de concesión de las subvenciones públicas?

- a) Por Ley.
- b) Por Real Decreto.
- c) Por Orden Ministerial.
- d) Por Resolución.

37. Según la ley 39/2015, el medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas:

- a) únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado
- b) no podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia
- c) podrá ser modificado en cualquier momento por la persona
- d) no podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado

38. En el expediente de contratación:

- a) la memoria debe referirse a la necesidad e idoneidad del contrato
- b) la memoria debe referirse a los requisitos que deben contener los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas generales
- c) la memoria debe referirse solo a la necesidad del contrato
- d) Todas son correctas

39. Contra un acto firme en vía administrativa:

- a) No se puede recurrir por haber adquirido firmeza.
- b) Puede interponerse el recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto.
- c) Se puede interponer recurso extraordinario de revisión por las causas tasadas en la ley.
- d) Únicamente se puede recurrir en vía judicial, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

40. Señale, de acuerdo con la Ley General Presupuestaria, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) La Ley General Presupuestaria permite realizar transferencias de crédito desde el Capítulo 6 de los Presupuestos generales del Estado al Capítulo 2.
- b) Es competencia del Consejo de Ministros la autorización de generaciones de crédito.
- c) Los créditos extraordinarios por necesidades surgidas en operaciones financieras se financian con Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.
- d) Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los créditos destinados al pago de los salarios de los empleados públicos.

41. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
- b) Todo interesado podrá renunciar a sus derechos o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud.
- c) Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, aunque no se incorporen las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.
- d) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento . renuncia.

42. Según recoge el RD 203/2021, se define certificado cualificado como:

- a) Certificado de sello electrónico que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo III del Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- b) Un Sistema de firma electrónica que permite la identificación de los interesados en el entorno de la Administración Electrónica.
- c) Un Documento emitido y firmado por la Autoridad de Certificación que identifica una clave pública con su propietario.
- d) Un certificado de firma electrónica que ha sido expedido por un prestador cualificado de servicios de confianza y que cumple los requisitos establecidos en el anexo I del Reglamento UE 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo.

43. Respecto a la regla de gasto. Señale la respuesta falsa:

- a) La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
- b) No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos.
- c) Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa.
- d) Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central en la elaboración de sus Presupuestos.

44. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), un contratos de servicios, que no tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, con un valor estimado de 50.000 euros podrá adjudicarse:

- a) Mediante el procedimiento abierto simplificado si contiene criterios de adjudicación previstos en el pliego sujetos a juicios de valor de ponderación del 45% del total.
- b) Mediante procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la citada LCSP, si contiene criterios de adjudicación previstos en el pliego sujetos a juicios de valor con una ponderación inferior al 25% del total.
- c) Mediante procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159.6 de la citada LCSP, evaluándose, en todo caso, con arreglo a criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.
- d) Mediante la tramitación de un contrato menor, si su duración es inferior a un año.

45. El control externo del gasto público lo realiza:

- a) La Intervención General del Estado.
- b) El Tribunal de Cuentas.
- c) Las Cortes Generales.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

46. Según el artículo 18 de la Ley de Contratos del Sector Público son contratos mixtos:

- a) Aquellos que contienen una pluralidad de lotes a adjudicar.
- b) Aquellos que suponen la realización o ejecución de prestaciones en varios lugares distintos.
- c) Aquellos que contengan prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.
- d) Aquellos que en los que participan poderes adjudicadores de distintos departamentos ministeriales.

47. De acuerdo a la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

- a) Conocer el estado de la tramitación de cualquier procedimiento.
- b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- c) No presentar documentos originales, en ningún caso.
- d) No presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder del Sector Público o que hayan sido elaborado por éste.

48. Indique la respuesta correcta de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, respecto al procedimiento de adjudicación

- a) Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán mediante subasta, concurso o procedimiento negociado
- b) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar.
- c) Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad jurídica
- d) En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria con un valor inferior a 10.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones relativas a la preparación del contrato

49. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas:

- a) El principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, objetividad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.
- b) El principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.
- c) El principio de legalidad, eficacia, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.
- d) El principio de legalidad, irretroactividad, tipicidad, simplicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones.

50. Puede interponerse un recurso extraordinario de revisión:

- a) Ante actos firmes en la vía administrativa cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente
- b) Ante actos firmes en la vía administrativa cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución
- c) Ante actos firmes en la vía administrativa cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme
- d) Todas las anteriores son ciertas

51. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el supuesto de que la liquidación presupuestaria del Estado se sitúe en superávit, éste debe destinarse a:

- a) Reducir el gasto público.
- b) Reducir el déficit presupuestario.
- c) Reducir el endeudamiento neto.
- d) Al Fondo de Contingencia.

52. Sobre el recurso de reposición:

- a) Cabe interponerlo ante los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa
- b) Es obligatorio interponerlo antes de impugnar un acto administrativo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
- c) Ha desaparecido en la Ley 39/2015
- d) El órgano competente para resolverlo es el superior jerárquico al que dictó el acto administrativo a recurrir

53. Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo para dictar resolución expresa y notificar se contará desde:

- a) La fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para la tramitación.
- b) La fecha de incoación del procedimiento administrativo.
- c) La fecha de firma electrónica de la solicitud presentada.
- d) La fecha en que la solicitud tiene entrada en el servicio competente para su tramitación.

54. Con respecto a los convenios en la Ley 40/2015, señale la opción INCORRECTA:

- a) Los convenios suscritos por la AGE son eficaces una vez firmados por las partes
- b) Una encomienda de gestión realizada entre distintas Administraciones reviste la forma jurídica de convenio
- c) Los Protocolos Generales de Actuación no tienen la consideración de convenio
- d) Un convenio puede adoptarse entre una AA.PP. y un sujeto de derecho privado

55. Según el artículo 56.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Ministro de Hacienda dará cuentas trimestralmente de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito a:

- a) Las Cortes Generales.
- b) El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) El Gobierno.
- d) El Congreso de los Diputados.

56. ¿Qué deberá publicarse, en cualquier caso, en el perfil de contratante, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Información de tipo general que permita relacionarse con el órgano
- b) Documentos generales como las instrucciones internas de contratación
- c) Información particular relativa a los contratos que celebre
- d) Todos los anteriores

57. Siempre que por Ley no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo:

- a) Los sábados, los domingos y festivos.
- b) Los domingos y festivos, exclusivamente.
- c) Sábados y domingos, exclusivamente.
- d) No se excluye ninguno.

58. El órgano competente para la resolución de un recurso especial en materia de contratación en la AGE es:

- a) El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- b) El Tribunal Contencioso Administrativo
- c) La Intervención General de la Administración del Estado
- d) El Tribunal de Cuentas

59. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración superior a:

- a) Un año ni ser objeto de prórroga.
- b) Cinco años ni ser objeto de prórroga.
- c) Dos años ni ser objeto de prórroga.
- d) Seis meses con derecho a prórroga.

60. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es:

- a) Asignación nominativa en los presupuestos correspondientes.
- b) La concurrencia competitiva.
- c) La concesión directa.
- d) La concurrencia restringida.

61. Según el RD 203/2021, al conjunto de directrices y normas técnicas aplicables a la utilización de certificados y firma electrónica, se le llama:

- a) Código Deontológico Digital (CDD).
- b) Política de firma electrónica.
- c) Declaración de prácticas electrónicas en el ámbito estatal.
- d) Carta de servicios electrónicos.

62. ¿Desde cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las infracciones administrativas continuadas o permanentes?

- a) Desde el primer día del mes siguiente a la finalización de la conducta infractora
- b) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido
- c) Desde la fecha en que se interpuso la denuncia o la Administración conoció los hechos
- d) Desde que finalizó la conducta infractora

63. Señale la opción correcta respecto a la validez y eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas, reguladas por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública no tendrán validez en las restantes Administraciones
- b) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia
- c) Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales siempre y cuando conserven su formato electrónico
- d) Las Administraciones Públicas podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o por medio de representante

64. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta:

- a) El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano superior, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.
- b) Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.
- c) Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.
- d) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

65. Según el artículo 132.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y ajustarán su actuación a los principios de:

- a) Eficacia, eficiencia y antiformalismo.
- b) Concurrencia y no arbitrariedad
- c) Cooperación y colaboración.
- d) Transparencia y proporcionalidad.

66. Podrán contratar con las Administraciones Públicas:

- a) Solo las personas jurídicas.
- b) Solo las personas naturales o jurídicas, españolas o miembros de la Unión Europea.
- c) Solo las personas naturales o jurídicas que sean españolas.
- d) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras.

67. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables:

- a) Los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- b) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- c) Los actos que incluyan contenido imposible.
- d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

68. El procedimiento para la adjudicación de los contratos:

- a) Es igual en todos los contratos de todas las Administraciones Públicas.
- b) Sigue el mismo régimen para los poderes adjudicadores que no son Administraciones y para los sujetos que no son poderes adjudicadores.
- c) Sigue un régimen específico en el caso de los poderes adjudicadores que no son Administraciones Públicas.
- d) Solamente depende de si el contrato es no SARA.

69. Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el responsable del contrato:

- a) Es el órgano unipersonal con competencia para contratar.
- b) Es el encargado del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.
- c) Deberá ser siempre una persona física.
- d) Es el encargado de adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca del acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora según el artículo 64 de la Ley 39/2015?

- a) El acuerdo de iniciación solo se notificará al inculpado si las normas reguladoras del procedimiento no prevén otra cosa.
- b) El acuerdo de iniciación no tiene que incluir la identificación del instructor ni del Secretario del procedimiento.
- c) Las medidas de carácter provisional acordadas durante el procedimiento sancionador no pueden ser modificadas.
- d) En caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto, el acuerdo de iniciación siempre se considerará propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

71. Según la Ley General de Subvenciones, la subcontratación con terceros de una actividad subvencionada requiere de autorización previa cuando:

- a) La actividad a subcontratar exceda del 25% del importe de la subvención y sea superior a 100.000€.
- b) La actividad a subcontratar exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe supere el importe de 60.000 euros.
- c) La actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, para el contrato menor.
- d) La actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y sea superior a 18.000€.

72. Indique cuál de los siguientes tipos de contratos NO está regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:

- a) Contrato de concesión de suministros.
- b) Contrato de suministro.
- c) Contrato de concesión de servicios.
- d) Contrato de servicios.

73. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el procedimiento de adjudicación en el que solo podrán participar los empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, hayan sido seleccionados por el órgano de contratación, se llama:

- a) Procedimiento Negociado.
- b) Procedimiento Restringido.
- c) Procedimiento Cerrado.
- d) Procedimiento Abierto.

74. De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- b) Los contratos de arrendamiento sin opción a compra tienen la consideración de contratos de servicios.
- c) Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a suministros y servicios, se atenderá, para la determinación de las normas que deban observarse en su adjudicación, al contrato de suministros.
- d) Los que tengan por objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se considerarán contratos de suministros.

75. La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es:

- a) Ley 39/2015
- b) Ley 40/2015
- c) Ley 29/2015
- d) Ley 30/2015

76. Conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública estatal, se interrumpirá conforme a lo establecido en:

- a) La Ley General Tributaria.
- b) La Ley Presupuestaria.
- c) La Ley de Hacienda Pública.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

77. De acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria, durante el ejercicio presupuestario no es posible modificar la cuantía y/o finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos mediante:

- a) Transferencias de crédito.
- b) Incorporaciones de crédito.
- c) Imputaciones de crédito.
- d) Ampliaciones de crédito.

78. De acuerdo con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será admisible la notificación por medio de edictos en el BOE:

- a) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos.
- b) Si se ignora el lugar de la notificación.
- c) Si intentada la notificación no se hubiese podido practicar.
- d) Todas las anteriores son correctas.

79. El plazo para la interposición del recurso de alzada será:

- a) De un mes si el acto fuera presunto
- b) De un mes si el acto fuera expreso
- c) De un mes en cualquier caso
- d) No existe un plazo máximo para la interposición de un recurso de alzada

80. Un contrato de servicios de una entidad local estará sujeto a regulación armonizada si su importe máximo de licitación es igual o superior a:

- a) 143.000 euros
- b) 216.000 euros
- c) 140.000 euros
- d) 432.000 euros

81. ¿Qué permite la Plataforma de Contratación del Sector Público, según la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Permite a los empresarios elaborar las ofertas, para enviarlas al órgano de contratación
- b) Permite al estado controlar el conjunto de contratos que están actualmente en curso
- c) Es una base de datos en la que se incluye toda la información sobre contratos celebrados con la administración a lo largo de la historia
- d) Permite a los órganos de contratación dar publicidad a sus convocatorias y resultados a través de internet

82. El recurso de alzada puede interponerse:

- a) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna en todo caso.
- b) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
- c) Ante el órgano competente para resolverlo en todo caso.
- d) Ante el Defensor del Pueblo.

83. Según la Ley 39/2015 en referencia al plazo de notificación, se establece que:

- a) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
- b) El plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las anteriores.

84. Según la Ley 39/2015 se puede establecer la obligatoriedad a las personas físicas de relacionarse con la Administración por medios electrónicos:

- a) La Ley establece de forma obligatoria la relación electrónica con personas físicas en todos los casos.
- b) La Ley establece de forma obligatoria la relación electrónica con un colectivo de personas físicas, si previamente se establece de forma reglamentaria para dicho colectivo.
- c) La Ley establece de forma obligatoria la relación electrónica con un colectivo personas físicas si la administración justifica la conveniencia y medios técnicos para dicho colectivo.
- d) La Ley no establece la obligatoriedad de relación para las personas físicas en ningún caso.

85. ¿Cuál NO es una obligación de los beneficiarios de subvenciones?

- a) Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención.
- b) Justificar el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión.
- c) Someterse a actuaciones de comprobación y control financiero.
- d) Todas las anteriores son obligaciones de los beneficiarios.

86. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de un mes
- b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de tres meses
- c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de dos meses
- d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de seis meses.

87. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se clasifican en:

- a) Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios.
- b) Órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos del mismo Ministerio.
- c) A y B son correctas.
- d) A y B son incorrectas.

88. La declaración de lesividad de los actos anulables:

- a) No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo
- b) No es necesaria para impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados
- c) Se adoptará en todo caso por el Consejo de Estado
- d) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por la Comunidad Autónoma a la que pertenece dicha entidad

89. ¿Cuál es la Ley General de Subvenciones?

- a) La 28/2006.
- b) La 38/2006.
- c) La 28/2003.
- d) La 38/2003.

90. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, ¿quién elaborará un presupuesto de explotación que detallará los recursos y dotaciones anuales correspondientes?

- a) Las sociedades mercantiles estatales.
- b) Las entidades públicas empresariales.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) no son correctas.

91. La Constitución Española es una fuente del derecho administrativo, de tipo:

- a) Directa, escrita y primaria
- b) Indirecta, escrita y primaria
- c) Directa, escrita y subsidiaria
- d) Indirecta, escrita y subsidiaria

92. La ley 39/2015 se aplica al sector público, que comprende (señala la incorrecta):

- a) la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- b) las Entidades que integran la Administración Local
- c) el sector público institucional
- d) el sector privado corporativo

93. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se produce una “transferencia del riesgo operacional” en los contratos de tipo:

- a) Obras y Servicios.
- b) Concesión de Obras y Concesión de Servicios.
- c) Suministros.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

94. ¿Cuál es el órgano de contratación del Sistema Estatal de contratación centralizada?

- a) El Ministro de Hacienda.
- b) La Dirección General de Patrimonio del Estado.
- c) La Junta de Contratación Centralizada.
- d) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

95. Conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el proyecto de ley de los presupuestos generales del estado se deberá remitir a las Cortes Generales:

- a) Antes del 1 de octubre del año anterior al que se refiera.
- b) Antes del 1 de septiembre del año anterior al que se refiera.
- c) Antes del 30 de septiembre del año anterior al que se refiera.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

96. Señale la respuesta correcta en relación con la transformación de un organismo autónomo en entidad pública empresarial conforme al artículo 87 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- a) La transformación conllevará la pérdida de su personalidad jurídica.
- b) Será necesaria una memoria que incluya el análisis de eficiencia.
- c) Se incluirá un informe facultativo de la Intervención General de la Administración del Estado.
- d) -

97. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto al sistema de determinación del precio de los contratos de servicios, determina que:

- a) Debe estar referido siempre a unidades de ejecución.
- b) Podrá estar referido, entre otros, a unidades de ejecución o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición.
- c) Debe fijarse sólo a tanto alzado.
- d) No es necesario determinar el precio en el momento de iniciar el expediente.

98. Según el artículo 46 bis de la Ley 40/2015 modificada por el Decreto-Ley 14/2019, los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse...:

- a) Dentro del territorio nacional
- b) Dentro del territorio de la Unión Europea
- c) En cualquier territorio siempre que en el convenio o contrato se incluya expresa mención al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos
- d) Dentro del territorio de la Unión Europea, China y los Estados Unidos de América

99. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el presupuesto del Tribunal de Cuentas:

- a) Será elaborado por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y aprobado por el Ministerio de Hacienda.
- b) Será elaborado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Consejo de Ministros.
- c) Será elaborado por el Tribunal de Cuentas y aprobado por las Cortes Generales.
- d) Será elaborado por el Pleno y aprobado por su Presidente.

100. A tenor del artículo 34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el ejercicio presupuestario coincidirá:

- a) Con el año anterior.
- b) Con los tres años anteriores.
- c) Con el año natural.
- d) Con los dos años anteriores.

101. ¿Cuál de los siguientes tipos contractuales NO contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?

- a) Contrato mixto de suministro y servicios
- b) Contrato marco
- c) Contrato de obras
- d) Contrato de servicios

102. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, contra la resolución dictada en el procedimiento de un recurso especial en materia de contratación

- a) Sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo
- b) Se puede volver a interponer un nuevo recurso especial en supuestos excepcionales previstos en la ley.
- c) Se puede interponer recurso postetativo de reposición.
- d) No se puede interponer ningún recurso.

103. Indique cuál de estas respuestas NO es correcta de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, respecto a cuál es el contenido mínimo del contrato

- a) Los supuestos en que procede el reintegro
- b) El precio cierto, o el modo de determinarlo
- c) Las condiciones de pago
- d) Los supuestos en que procede la modificación

104. En relación a la identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo, según el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podemos afirmar que:

- a) Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas solamente a través de sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica.
- b) Las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para realizar consultas.
- c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
- d) Las Administraciones Públicas procurarán que los interesados puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos.

105.Cuál de los siguientes órganos no es un órgano de contratación en el ámbito de un ministerio:

- a) Ministro
- b) Secretario de Estado
- c) Junta de Contratación
- d) Mesa de Contratación

106. ¿Qué NO es cierto de la subasta electrónica, según se desarrolla en la Ley de Contratos del Sector Público (artículo 148)?

- a) Se basará únicamente en precios, cuando el contrato se adjudique en base al precio
- b) Se basará en precios y en nuevos valores de elementos objetivos cuantificables, en otro caso
- c) La subasta se iniciará el primer día hábil siguiente a la finalización del plazo de recepción de las ofertas
- d) Se deberá indicar la fórmula matemática que se utilizará para la reclasificación automática de las ofertas

107. Indique cuál de los siguientes NO puede ser utilizado como un criterio de adjudicación de un contrato del sector público:

- a) Las características medioambientales del producto.
- b) El servicio posventa.
- c) El número de trabajadores de la empresa.
- d) Las condiciones de entrega.

108. Según el artículo 135.3 de la Constitución Española, deberán estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito:

- a) El Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
- b) El Estado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Entidades Locales Menores.
- c) El Estado y las Comunidades Autónomas.
- d) Solo el Estado puede emitir deuda pública y contraer crédito y no necesita autorización.

109. La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado corresponde a:

- a) Las Cortes Generales
- b) La comisión de presupuestos del Congreso
- c) El Ministerio de Hacienda
- d) El Gobierno

110. Señale la opción falsa respecto a la instrucción del procedimiento definida en la Ley 39/2015:

- a) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
- b) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
- c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes.
- d) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

111. Señale cuál de los siguientes principios NO está considerado dentro del objeto y finalidad de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Unidad de mercado.
- b) Publicidad y Transparencia.
- c) Igualdad de trato.
- d) Libertad de acceso a las licitaciones.

112. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contrato de servicios?

- a) La ejecución de una obra que altere de forma permanente el terreno o una construcción preexistente.
- b) La adquisición de productos o bienes muebles que deban ser entregados en un plazo determinado.
- c) La obtención de suministros periódicos o continuados a lo largo del tiempo.
- d) Las prestaciones consistentes en la realización de una actividad o conjunto de actividades dirigidas directamente a satisfacer una necesidad pública, sin entrega de un bien corporal.

113. ¿Cuándo tienen derecho los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes?

- a) En los casos de fuerza mayor
- b) Como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar
- c) Por daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley
- d) Siempre que se anulen en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo actos o disposiciones administrativas

114. Según la Ley 39/2015, en relación a la firma electrónica:

- a) Es necesaria para acreditar la identidad en toda actuación de un procedimiento administrativo.
- b) Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la Ley.
- c) Solo es necesaria para: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos y desistir de acciones.
- d) Solo es necesaria para: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones e interponer recursos.

115. En virtud del art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de diez días del que dispone el interesado para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos en la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo:

- a) Podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales y siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
- b) No podrá ser ampliado en ningún caso.
- c) Podrá ser ampliado, por otro plazo igual, a petición del interesado.
- d) Podrá ser ampliado prudencialmente, hasta quince días, a petición del interesado, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.

116. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:

- a) Al Gobierno de la nación
- b) A las Cortes Generales y al Gobierno por delegación de estas
- c) Al Gobierno de la nación y a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
- d) Al Gobierno de la nación, a los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales

117. ¿Cuál de los siguientes procedimientos de adjudicación NO se contempla en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Negociado
- b) Abierto
- c) Restringido
- d) Concurso

118. Un contrato de suministros o servicios puede utilizar el procedimiento de adjudicación abierto simplificado abreviado cuando:

- a) Su valor estimado es inferior a 80.000€ y se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
- b) Su valor estimado es igual o inferior a 100.000€
- c) Su precio es igual o inferior a 80.000€
- d) Su valor estimado es inferior a 100.000€ y se vaya a financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

119. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deroga expresamente:

- a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- b) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
- c) Ambas.
- d) Ninguna de las dos Leyes señaladas.

120. A los efectos de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, forman parte del sector público estatal:

- a) Los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado.
- b) Las entidades públicas empresariales, dependientes de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Las respuestas a) y b) no son correctas.

121. Si los compromisos adquiridos en un convenio superan los 600.000 euros, ¿en qué plazo ha de remitirse el convenio al Tribunal de Cuentas?

- a) En el plazo de 1 mes.
- b) En el plazo de 2 meses.
- c) En el plazo de 3 meses.
- d) Tan pronto como esté firmado por cada una de las partes.

122. De acuerdo con la normativa básica de contratos del Sector Público, en relación con la gestión de un servicio público realizada indirectamente por parte de la administración, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) En ningún caso podrán prestarse servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos
- b) Puede ser realizada a través de un contrato de concesión de servicios
- c) Puede ser realizada a través de un contrato de servicios
- d) Las modalidades de contratación establecidas son: Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta

123. Según recoge la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?

- a) La obtención y utilización de cualquier medio de identificación y firma electrónica que elija el ciudadano.
- b) Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
- c) Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con personas jurídicas.
- d) La utilización en todo el territorio nacional de cualquiera de las lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas.

124. ¿Las Administraciones Públicas pueden realizar contratos verbalmente?

- a) Siempre.
- b) Nunca.
- c) En casos de contratos de Emergencia.
- d) En caso de contratos de Urgencia.

125. Según el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015, relativo a los registros electrónicos de apoderamientos, los poderes inscritos en dicho registro tendrán una validez máxima:

- a) De 5 años a contar desde la fecha de inscripción.
- b) De 4 años a contar desde la fecha de inscripción.
- c) De 2 años a contar desde la fecha de inscripción.
- d) De 10 años a contar desde la fecha de inscripción.

126. Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración deberá mantener un archivo electrónico único...

- a) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados
- b) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos finalizados
- c) de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados
- d) de los documentos electrónicos y en papel que correspondan a procedimientos abiertos o finalizados

127. Señala la falsa:

- a) Las leyes orgánicas y ordinarias tienen el mismo rango.
- b) Las leyes orgánicas están reservados para ciertas materias.
- c) Los decretos leyes y los decretos legislativos tienen rango de reglamentos.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

128. ¿La superación de qué importe en la previsión y retención de crédito conlleva la necesidad de solicitar ante la Intervención General la designación de representante para la recepción de las obras, servicios o prestaciones en un trámite de contratación de emergencia?

- a) 200000
- b) 500000
- c) Ninguno si se trata de un suministro de infraestructura hiperconvergente
- d) El trámite de emergencia está exento de esa necesidad

129. La recusación pueden promoverla...

- a) Cualquier órgano
- b) El interesado
- c) El interesado y el superior jerárquico del órgano de que se trate
- d) El interesado, el superior jerárquico del órgano de que se trate y el propio órgano

130. ¿Qué consecuencias tiene la declaración judicial de existencia de cesión ilegal de trabajadores, en caso de que un trabajador de una empresa externa demande judicialmente y obtenga un pronunciamiento en tal sentido?

- a) La declaración de cesión ilegal de trabajadores produce automáticamente la incorporación del trabajador demandante a la plantilla de la Administración, como trabajador fijo, manteniendo las condiciones laborales que tenía reconocida con la empresa contratista
- b) La declaración de cesión ilegal de trabajadores no produce efectos sobre la relación laboral entre el trabajador que demande y la empresa contratista, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y en su caso penales del funcionario responsable de la irregularidad
- c) El trabajador podrá optar por incorporarse a la plantilla de la Administración, como trabajador indefinido no fijo, y podrán derivarse responsabilidades disciplinarias y penales contra el funcionario responsable de la irregularidad, entre otras posibles consecuencias
- d) El trabajador continuará prestando servicios en la empresa contratista, si bien tendrá las mismas condiciones, económicas y de horario, mientras dure la contrata con la Administración, que el funcionario responsable del servicio externalizado